ROMANIA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

EXPUNERE DE MOTIVE

LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 96/2006 *privind Statutul deputaţilor şi senatorilor*, republicat

Prezenta iniţiativă legislativă urmăreşte instituirea unui mecanism clar şi obiectiv de încetare de drept a mandatului deputatului sau senatorului condamnat definitiv pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie.

În forma actuală a Legii nr. 96/2006, încetarea mandatului parlamentarilor aflaţi în această situaţie depinde de votul plenului Camerei, ceea ce creează premisele unor blocaje politice şi afectează principiul egalităţii în faţa legii. Prin propunerea de faţă, încetarea mandatului devine automată, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, eliminând orice intervenţie subiectivă.

Această modificare este conformă cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, care a statuat că încetarea mandatului aleşilor locali condamnaţi definitiv pentru infracţiuni este o măsură constituţională şi proporţională, întrucât urmăreşte protejarea integrităţii funcţiei publice. Există numeroase aprecieri de constituţionalitate care consacră principiul potrivit căruia condamnarea definitivă pentru o faptă penală incompatibilă cu exercitarea unei demnităţi publice justifică încetarea mandatului.

Măsura este, de asemenea, compatibilă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care a recunoscut statelor membre o marjă largă de apreciere în stabilirea condiţiilor de exercitare şi pierdere a mandatelor elective, în scopul menţinerii integrităţii vieţii publice.

Prezenta iniţiativă legislativă urmăreşte consolidarea integrităţii şi responsabilităţii în exercitarea mandatului parlamentar. Într-un stat de drept autentic, calitatea de ales nu poate constitui un scut împotriva răspunderii penale, iar menţinerea în funcţie a unei persoane condamnate pentru o infracţiune intenţionată afectează credibilitatea Parlamentului şi încrederea publică. Prin urmare, se impune reglementarea expresă a pierderii de drept a mandatului în astfel de situaţii.

Proiectul se aliniază recomandărilor GRECO şi obiectivelor asumate de România prin MCV, care subliniază importanţa integrităţii parlamentarilor, a independenţei justiţiei şi a separaţiei puterilor în stat. Stabilirea pierderii de drept a mandatului în cazul condamnării definitive pentru infracţiuni intenţionate asigură eliminarea imixtiunii politice în actul de înfăptuire a justiţiei şi consolidează încrederea cetăţenilor în instituţiile fundamentale ale statului.

Practicile europene arată că majoritatea statelor membre UE prevăd pierderea automată a mandatului parlamentar în cazul condamnărilor definitive pentru infracțiuni intenționate, exemple regăsindu-se în Franța, Germania, Italia sau Spania. Adoptarea unei reglementări similare în România asigură convergența cu bunele practici europene și reafirmă angajamentul statului român față de transparență, responsabilitate și buna guvernare.

Proiectul propus asigură, astfel, un tratament egal între parlamentari și ceilalți aleși. Inițiativa legislativă vizează consolidarea încrederii publice în Parlament, ca instituție fundamentală a statului de drept. Prin acest proiect legislativ se urmărește eliminarea oricăror blocaje politice prin instituirea unui mecanism automat, exclusiv juridic, privind încetarea mandatului parlamentarului în cazul condamnării acestuia pentru săvârșirea uneia sau mai multor infracțiuni intenționate.

În concluzie, modificarea propusă este necesară, proporțională și conformă cu exigențele constituționale privind legalitatea, integritatea și responsabilitatea în exercitarea funcțiilor publice și constituie un exercițiu de integritate atât pentru funcția parlamentară, cât și pentru întreaga Putere legislativă a României, eliminând orice imixtiune politică în aplicarea deplină a actului de justiție.

Inițiator,

Ștefan Tanasă
Deputat USR de Iași

LISTA SUSȚINĂTORILOR

Propunere Legislativă – LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaților și senatorilor

Nr.	Nume și prenume	Deputat/Senator	Grup parlamentar	Semnătură
1.	DRĂGOESCU CEZAR	DEPUTAT	USR	
2.	BOTEZ MIHAI-CĂTĂLIN	DEPUTAT	USR	
3.	LAZĂR TEODOR	DEPUTAT	USR	
4.	VĂDUVA DUMITRU	DEPUTAT	USR	
5.	PLOȘAR ANDREI	DEPUTAT	USR	
6.	Emanuel Ungureanu	Deputat	USR	
7.	PRUNĂ CRISTINA	Deputat	USR	
8.	BLAGA DANIEL	DEPUTAT	USR	
9.	Morussi George	Deputat	USR	
10.	GHEORGHIU ANDREI	Deputat	USR	
11.	CORINA ATANASIU	Deputată	USR	
12.	Paraschivescu Radin	Deputat	USR	
13.	COLIBAN ALLEM	Deputat	USR	
14.	Bulacu Felix	Deputat	USR	
15.	ȘENDROIU VLAD-IOAN	DEPUTAT	USR	
16.				
17.				